

Nr. 186 Kabinettsitzung vom 9. Dezember 1937, 10.30 Uhr

R 43 I/1476, Bl. 90–97¹

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Göring, Seldte, Gürtner, Ohnesorge, Dorpmüller, Darré, Goebbels, Rust, Kerrl, Schacht, Frank, Funk, Lammers; PrFM Popitz; StM Meissner; StS Pfundtner, Stuckart, Posse, Krohn, Dietrich, Milch, Kleinmann, Zschintzsch, Backe, Körner, Alpers; Heydrich; RL Bouhler; MD Gütt; MR Rietzsch, Röhrecke; Protokoll: MR Killy (P. 1–3, 6, 7), Willuhn (P. 4, 5).

Beginn: 10:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERFASSUNG UND VERWALTUNG DER HANSESTADT HAMBURG.
2. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VERLÄNGERUNG DER VORSCHRIFTEN ÜBER DIE REICHS-FLUCHTSTEUER.
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE 31. ÄNDERUNG DES BESOLDUNGSGESETZES.
4. FORTSETZUNG DER BERATUNG DES ENTWURFS EINES DEUTSCHEN STRAFGESETZBUCHS (§§ 141 und folgende).
5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER SPAR- UND GIRO-KASSEN, KOMMUNALE KREDITINSTITUTE UND GIROVERBÄNDE SOWIE GIROZENTRALEN.
6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER GEWÄHRUNG VON ENTSCHÄDIGUNGEN BEI DER EINZIEHUNG ODER DEM ÜBERGANG VON VERMÖGEN.
7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN AUSBAU DER RENTENVERSICHERUNG.

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERFASSUNG UND VERWALTUNG DER HANSESTADT HAMBURG.

Der Reichsminister des Innern trug den Inhalt des Entwurfs vor und begründete ihn². Dabei schlug er vor, den von dem Reichs- und Preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung mit Schreiben vom 1. Dezember 1937 – C IIa 5087/37 W.E. (a) – (Rk. 19126 B)³ geltend gemachten

¹ Aufstellung der Tagesordnung: R 43 II/1323, Bl. 269–277; zur Terminierung der Sitzung s. Anhang, FV 431*, 451* und 477*.

² KabVorl. des RIM vom 23. 11. 1937: R 43 I/1476, Bl. 72–87; R 43 II/494, Bl. 206–221; R 43 II/1346a, Bl. 21, 39–52; R 22/6, Bl. 80–95; R 3901/20825, Bl. 223–235. Zu den Grundlinien des Entwurfs s. oben Dok. Nr. 146.

³ R 43 I/1476, Bl. 65; R 43 II/1346a, Bl. 22.

Wünschen Rechnung tragend, die in § 2 Abs. 1e) vorgeschlagene Fassung⁴ durch die Worte „das Hochschulwesen“ zu ersetzen. Damit sei die Hochschule in vollem Umfange der staatlichen Verwaltung zugewiesen.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderung zu⁵.

2. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VERLÄNGERUNG DER VORSCHRIFTEN ÜBER DIE REICHSFLUCHTSTEUER.

Der *Reichsminister der Finanzen* begründete den Entwurf⁶.

Staatssekretär Posse wies darauf hin, daß der Zweck der Reichsfluchtsteuer eigentlich überholt sei, und daß ferner diese Art der Besteuerung der wünschenswerten Abwanderung der Juden hemmend entgegenstehe. Es sollte ermöglicht werden, wenigstens in besonderen Fällen eine Auswanderung zu erleichtern. Mit dieser Maßgabe sei er bereit, dem Gesetz für die Dauer eines Jahres zuzustimmen. Der *Reichsminister der Finanzen* sagte zu, daß er sich, falls sich Schwierigkeiten ergeben sollten, entgegenkommend verhalten werde⁷. Er erklärt sich im übrigen damit einverstanden, daß das Gesetz zunächst nur ein weiteres Jahr gelte.

Mit dieser Maßgabe wird die *Vorlage angenommen*⁸.

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE 31. ÄNDERUNG DES BESOLDUNGSGESETZES.

Bei Aufruf dieses Punktes der Tagesordnung führte der *Reichsminister und Chef der Reichskanzlei* zunächst aus, daß er mit Rücksicht auf die erst vor kurzem erfolgte Vorlage des Gesetzentwurfs⁹ erst nach dessen Eingang in der Lage gewesen sei, eine Ergänzung zu dieser Vorlage anzumelden. Diese auf Anordnung des Führers und Reichskanzlers beruhende Ergänzung habe er mit Rücksicht auf die Kürze der Zeit nur noch dem Reichsminister der Finanzen mitteilen können. Er wiederhole

⁴ §2(1) der KabVorl. listete die der staatl. Verwaltung zufallenden Aufgaben auf, darunter in Buchst. e): „die Hochschulaufsicht einschließlich der Aufsicht über die Universitätskliniken“. Der RErzM befürchtete als Konsequenz daraus, daß die Univ. Hamburg selbst gemäß § 5 des Gesetzes, lt. dessen die in § 2 nicht aufgeführten Gebiete in den Bereich der städt. Verwaltung übergehen sollten, nun kommunalisiert würde, was „einen völligen Bruch mit der Entwicklung“ bedeute, die das Hochschulwesen in Dtl. seit dem Mittelalter genommen habe.

⁵ Das Gesetz wurde von Hitler unmittelbar im Anschluß an die Kabinettsitzung am 9. 12. 1937 ausgefertigt (RGL. I S. 1327). Aktenmaterial zu seiner Durchführung in: R 22/6; Pressesammlung: R 2501/1683. Näheres s. Hans-Peter IPSEN, Hamburgs Verfassung und Verwaltung. Von Weimar bis Bonn, Hamburg 1956, S. 101–119.

⁶ KabVorl. des RFM vom 29. 11. 1937: R 43 I/1476, Bl. 66–68; R 43 II/789, Bl. 163–165. Den Erstentw. des Gesetzes hatte der RFM den Ressorts am 16. 11. zugeleitet (R 43 II/789, Bl. 159–162), mit folg. Begründung im Begleitschreiben: „Die Reichsfluchtsteuer hat im Rechnungsjahr 1936 ein Aufkommen von 69,9 Millionen RM gebracht. Ich halte es nicht für vertretbar, unter den gegenwärtigen Verhältnissen auf dieses Aufkommen zu verzichten. Der Entwurf sieht daher eine Verlängerung um drei Jahre (bis zum Ablauf des 31. Dezember 1940) und Schließung von zwei Lücken vor.“ Bei diesen „Lücken“ handelte es sich um die Hinzurechnung von Schenkungen, die der Steuerpflichtige seit 1931 gemacht hatte, etwa an bereits ausgewanderte Kinder, zu seinem Gesamtvermögen, zweitens um die Erfassung auch des Wertes von Wohngrundstücken, die aufgr. der Bestimmungen über die Steuerbefreiung neu errichteter Wohngebäude bei der Vermögensteuer unberücksichtigt geblieben waren. Zur bisherigen Rechtslage und dem Steueraufkommen seit 1933 s. ARH I/2, Nr. 246 P. 6; ARH II/2, Nrr. 251 Anm. 2, 278 Anm. 2 und 9; generell MUSSGUG, Reichsfluchtsteuer, S. 30–62; VOSS, Steuern, S. 146–149, 180 f., 212–218. Zur Beitreibungspraxis der Reichsfinanzverwaltung s. M. FRIEDENBERGER in: FRIEDENBERGER/GÖSSEL/SCHÖNKNECHTS. 12–16.

⁷ Mit RdErl. vom 23. 12. 1937 (RStBl. S. 1295) ordnete der RFM dann an, daß Anträge auswanderungswilliger Juden auf Steuerermäßigung oder -erlaß ihm zur Entscheidung vorzulegen seien.

⁸ Hitler fertigte das Gesetz, dessen Gültigkeit nun bis Ende 1938 begrenzt war, am 19. 12. 1937 aus (RGL. I S. 1385): Anhang, FV 539*. Das Reichsfluchtsteueraufkommen erreichte im Rj. 1937: 81 Mio RM, im Rj. 1938: 342,6 und von Apr.–Sept. 1939 noch 166,5 Mio RM. Die Erhebung der Steuer wurde daher durch Gesetz vom 1. 2. 1939 (RGL. I S. 125) bzw. die VON des Ministerrats für die Reichsverteidigung vom 18. 12. 1939 (RGL. I S. 2443), vom 19. 12. 1940 (RGL. I S. 1605) und vom 24. 12. 1941 (RGL. I S. 801) unverändert um jeweils ein Jahr verlängert, zuletzt durch VO des RFM vom 9. 12. 1942 (RGL. I S. 682) „bis auf weiteres“; R 43 II/789a, Bl. 20–51; MUSSGUGS. 33–36.

⁹ KabVorl. des RFM vom 2. 12. 1937: R 43 I/1476, Bl. 69–71, anlieg. neue Besoldungsordnungen A und B ebd. Bl. 33–35, 41–64.; R 43 II/431b, Bl. 37–68. Zum Inhalt s. oben Dok. Nr. 175 Ziff. I.

hiermit den in seinem Schreiben an den Reichsminister der Finanzen¹⁰ auf Anordnung des Führers gestellten Antrag, der dahin gehe, daß die bisherigen Ministerialräte in der Reichskanzlei mit der Amtsbezeichnung „Reichskabinettsräte“ und die bisherigen Ministerialräte der Präsidialkanzlei mit der Bezeichnung „Reichspräsidialräte“ der gleichen Besoldungsgruppe zugewiesen werden sollen, in der sich die Richter der obersten Gerichtshöfe des Reichs befinden.

Der *Reichsminister der Finanzen* legte darauf in großen Zügen dar, welche Neuerungen die 31. Änderung des Besoldungsgesetzes insbesondere enthalte. Dabei führte er aus, daß in einer Chefbesprechung die allgemeine Besoldungslage der Beamten besprochen worden sei¹¹. In diesem Zusammenhang sei besonders behandelt worden, wie man vor allen Dingen dem Bestreben gewisser Beamtenkategorien entgegenwirken könne, durch einen Wechsel ihrer Dienststellung ihre Besoldungslage zu verbessern. Es bestehe ein dringendes Interesse daran, insbesondere beispielsweise die Amtsräte und Ministerialräte mit ihren Erfahrungen den Reichsressorts zu erhalten. Heute gehe das Streben gerade dieser Beamten, für die ein Aufstieg innerhalb der Ressorts normalerweise nicht mehr möglich sei, dahin, die Ministerien zu verlassen. An der Erhaltung dieser Arbeitskräfte wären aber die Ressorts besonders interessiert. Das gleiche Bedürfnis liege auch für andere Beamtengruppen vor, z.B. für Amtsrichter, Landräte, Volksschullehrer, Bauräte u.a. Der *Minister* erkannte an, daß mit den Brüningsschen Notverordnungen¹² die Besoldungsordnung auf einen Minimalstand gelangt sei, und zwar nicht nur für die Beamten des unteren und mittleren, sondern auch für diejenigen des höheren Dienstes. Es bestehe hier die Gefahr eines gebildeten Proletariats. Die oben erwähnten Umstände brächten es mit sich, daß einzelne Ressorts durch Einzelaktionen versuchten, den Folgen der Gesamtsituation auszuweichen. Er, der *Reichsminister der Finanzen*, dürfe annehmen, daß grundsätzlich Einigkeit darüber bestehe, daß solchen Einzelanträgen in der Regel nicht stattgegeben werden solle. Er führte weiter aus, daß in der bereits erwähnten Chefbesprechung die Erörterung der Frage einer Aufbesserung der Besoldung dann zunächst auf die Amtsräte und Ministerialräte in den Ministerien beschränkt worden sei. Hinsichtlich der allgemeinen Aufbesserung der Beamtenbesoldung sei die Auffassung zu Tage getreten, daß die Zeit für eine endgültige Regelung noch nicht reif sei. Der Minister empfahl schließlich den vorgelegten Entwurf einschließlich des vom Reichsminister und Chef der Reichskanzlei gestellten Antrages zur Annahme. Er bat hierbei, daß eine Besprechung darüber vorbehalten bleibe, wie eine Überschneidung bei Einsatz der Stellen in die Besoldungsordnung vermieden werden könne.

Der *Führer und Reichskanzler* hielt es nicht für richtig, sich in allen Fällen an ein starres Besoldungsschema zu binden¹³. Ein solches Schema werde sich nicht immer aufrechterhalten lassen. Er habe die Beobachtung gemacht, daß beispielsweise die städtischen Baubehörden mit den Zivilarchitekten nicht mehr gleichen Schritt halten könnten. Es sei unmöglich, einen wirklich leistungsfähigen Stadtbaudirektor, der vielleicht 700,– bis 800,– RM monatlich an Gehalt beziehe, auf die Dauer in seiner Stellung zu halten, wenn ihm gerade in der heutigen Zeit der Beruf des Privatarchitekten weit bessere und aussichtsreichere Möglichkeiten biete; nicht nur nach der finanziellen Seite, sondern auch insofern, als dabei die Möglichkeit bestehe, eigene Projekte und Gedanken zu verwirklichen. Er sei manchmal entsetzt über das Niveau der beamteten Bauräte im Vergleich zu den Vertretern der freien Bauwirtschaft. Es sei eine unbedingte Notwendigkeit, daß hier durch Ausnahmeregelungen die Möglichkeit geschaffen werde, wirkliche Könnner auch für den staatlichen Sektor zu gewinnen und zu erhalten. Sonst verliere man jede Möglichkeit der Auslese, und die Folge sei zwangsläufig für den staatlichen Sektor eine Auslese nach unten. Ähnlich liegen die Verhältnisse auch für andere Beamtenkategorien. Einer solchen Gefahr müsse aber *rechtzeitig* vorgebeugt werden, da sonst die unausbleibliche Folge sein werde, daß nicht der Staat auf die Dauer die Wirtschaft lenke, sondern

¹⁰ Vom 7. 12. 1937; zit. in Dok. Nr. 175 Anm. 25. Zur Begründung ebd. Ziff. III.

¹¹ Am 25. 11. 1937 im RFM; s. ebd. Anm. 5, 7, 23.

¹² S. die Hinweise ebd. Anm. 13, generell dort Ziff. II.

¹³ Zu den folg. Ausführungen vgl. BROSZAT, Staat Hitlers, S. 318 f.

daß die besseren Köpfe in der Wirtschaft letzten Endes auch ihren maßgebenden Einfluß auf den Staat ausüb[t]en. Es sei zudem unmoralisch, höhere Leistungen und größeres Wissen nicht auch in einer entsprechenden Besoldung zu berücksichtigen, sondern in diesem Bereich alle ohne Rücksicht auf die Leistungen gleich zu behandeln. Die Reichsbesoldung stehe in einem grotesken Mißverhältnis zu der Besoldung in der Wirtschaft vor allen Dingen in leitenden und herausgehobenen Stellen. Es sei unbedingt nötig, die Gefahr zu beseitigen, daß die Fähigen allgemein in den wirtschaftlichen Sektor abwandern.

Der *Reichsverkehrsminister* unterstrich die Ausführungen des Führers und Reichskanzlers. Er sei nicht der Auffassung des Reichsministers der Finanzen, daß der Zeitpunkt für eine Änderung der besprochenen Verhältnisse noch nicht gekommen sei. Er für sein Ressort könne nicht mehr länger warten. Vor allen Dingen bei der Reichsbahn lägen die Verhältnisse so, daß wirklich fähige Kräfte kaum noch zu halten seien. Gerade in diesem Bereich sei es Tradition, daß der Sohn sich wieder dem gleichen Beruf zugewendet habe wie der Vater. Unter den heutigen Verhältnissen dächte der Enkel schon nicht mehr daran, diese Tradition fortzusetzen. Er sei der Meinung, daß dieses Problem sofort angefaßt werden müsse.

Der *Reichsminister für die Luftfahrt*, Ministerpräsident Göring, unterstrich diese Auffassung auch vom Standpunkt seines Ressorts.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß sich aus dieser Erörterung für ihn in der Hauptsache zwei Probleme herauschälten. Einmal die Behandlung der Spitzenleistungen und der besonders begabten Kräfte und zweitens die allgemeine Frage der Beamtenbesoldung. Er sei der Meinung, daß eine allgemeine Aufbesserung noch nicht möglich sei. Auch mit Leistungszulagen allein könne man nicht alles ausgleichen. Er glaube aber feststellen zu können, daß das Reichskabinett darin einig sei, daß etwas geschehen müsse.

Der *Führer und Reichskanzler* führte weiterhin aus, daß es eine Ehre sei, Beamter zu sein. Mit dieser Erwägung allein werde man sich aber den erforderlichen begabten Nachwuchs nicht sichern können. Es sei zwar theoretisch möglich, einen rein kommunistischen Staat einzurichten, in dem alle das gleiche erhielten, wobei für den Beamten dann zusätzlich die Ehre, Beamter zu sein, hinzutrete. Wenn man aber am Leistungsgedanken festhalte, dann sei es auch unbedingt notwendig, daß der Beamte oder Angestellte entsprechend seiner Leistung besoldet werde. Wenn die Diskrepanz zwischen Leistung und Besoldung zu groß sei, dann werde die Ehre allein eine Abwanderung der brauchbaren Kräfte nicht aufhalten können. Das komischste Beispiel für die Besoldung, um nicht zu sagen ein Treppenwitz, sei eigentlich die Besoldung des Staatsoberhaupt¹⁴. Er halte jedenfalls für den hier besprochenen Bereich eine Besoldung, die dem Leistungsgedanken Rechnung trage, für gerechter als eine rein schematische Besoldung. Im übrigen sei auch zu bedenken, daß ein unzureichend besoldeter Staatsdiener unmöglich den Staat in der rechten Weise repräsentativ vertreten könne. Er, der Führer und Reichskanzler, stelle Einmütigkeit darüber fest, daß in der hier besprochenen Richtung alsbald etwas geschehen müsse.

Das *Reichskabinett stimmte* alsdann dem Gesetzentwurf einschließlich des vom Reichsminister und Chef der Reichskanzlei gestellten Antrages zu¹⁵.

¹⁴ Als Reichskanzler bezog Hitler gemäß *BesoldungsG* vom 16. 12. 1927 (RGBl. I S. 349) ein Jahresgrundgehalt von 45 000 RM, wovon nach den Brüningsschen Kürzungen (oben Anm. 12) 29 200 RM verblieben, dazu noch 18 000 RM steuerfreie Aufwandsentschädigung und 2100 RM Wohnungsgeldzuschuß. Nach der Usurpation des Reichspräsidentenamts im Aug. 1934 standen ihm zusätzlich auch diese Bezüge i. H. von 37 800 RM Gehalt (60 000 – 37% Kürzungen), dazu 120 000 RM Aufwandsentschädigung zu; s. ARH I/2, Nr. 381. Auf sein Reichskanzlergehalt hatte Hitler bei Machtübernahme propagandawirksam verzichtet, um es bereits 1935 zusammen mit dem RPräs.-Gehalt stillschweigend wieder zu beanspruchen. Außerdem hatte StS Reinhardt die Auffassung durchgesetzt, daß das Staatsoberhaupt von jeder Steuer befreit bleiben müsse. Auch für die immensen Tantiemen aus dem Absatz seines Buches „Mein Kampf“ – seit 1934 jedes Jahr rd. 1,5–2 Mio RM – genoß Hitler völlige Steuerfreiheit. Hierzu s. SCHWARZWÄLLER, Hitlers Geld, S. 157–160, 194.

¹⁵ *Gesetz über die Einunddreißigste Änderung des Besoldungsgesetzes* vom 9. 12. 1937 (RGBl. I S. 1355). Als unmittelbare Folge ernannte Hitler am 15. 12. 1937 die Ministerialräte Killy, v. Stutterheim und Willuhn zu Reichskabinettsräten, MDgt. Meerwald erhielt die Amtsbezeichnung Ministerialdirektor; s. Anhang, FV 527*–530*. Einzelheiten zu den Stellenaufbesserungen in der

4. FORTSETZUNG DER BERATUNG DES ENTWURFS EINES DEUTSCHEN STRAFGESETZ- BUCHS (§§ 141 und folgende)¹⁶.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Entwurf einer Regelung der sogenannten „ethischen Indikation“ (§ 141 des Entwurfs) einschließlich einer Strafvorschrift gegen Versuche, den Arzt oder Staatsanwalt über die Voraussetzungen für eine erlaubte Abbrechung der Schwangerschaft zu täuschen, vor¹⁷.

Den *Vorschlägen* wurde *nicht widersprochen*.

Der *Reichsminister der Justiz* schlug alsdann vor, in Abänderung des Beschlusses des Reichskabinetts in der Sitzung vom 23. Juni 1937 in der Strafvorschrift gegen Herbeiführung der Dienstuntauglichkeit (§ 152 des Entwurfs) die Sondervorschrift des Abs. 2¹⁸ zu belassen, da für eine mildere Bestrafung solcher Fälle der Selbstverstümmelung, in denen der Täter sich nur für beschränkte Zeit, z. B. für eine Übung, oder nicht für alle Waffengattungen untauglich machen wolle, ein praktisches Bedürfnis bestehe.

Diesem *Vorschlage* traten der *Reichskriegsminister* und der *Reichsminister der Luftfahrt* ausdrücklich bei.

Das *Reichskabinett* stimmte dem *Vorschlage* zu mit der Maßgabe, daß für minder schwere Fälle der Herbeiführung der Dienstuntauglichkeit Gefängnis vorgesehen wird. Die Fälle des § 151 Abs. 2 des Entwurfs¹⁹ sollen als Beispiele für minder schwere Fälle gelten.

Der *Reichsminister der Justiz* trug sodann die Vorschriften des Abschnitts „Angriffe auf die Volksgesundheit“ (§§ 179–187 des Entwurfs) vor und wies auf die neue Fassung des § 184 hin²⁰.

Rkei im Rahmen des Nachtragshaushalts für 1937: R 2/4450, Bl. 221–247. Unter Bezugnahme auf die Erörterung in der Kabinettsitzung regte der RIM mit Schreiben an den RFM vom 4. 1. 1938 an, fähigen Beamten Leistungszulagen zu gewähren, um „einmal in der Beamtenschaft die Arbeitsfreudigkeit und den Ansporn zu besonderen Leistungen lebendig zu halten und zum anderen sicherzustellen, daß die besten Kräfte dem Beamtentum erhalten bleiben und aus der heranwachsenden Generation ihm stets neu zugeführt werden“; R 43 II/437, Bl. 57–59. Die Initiative verlief augenscheinlich im Sande.

¹⁶ KabVorl. des RJuM vom 16. 10. 1937 unter Einarbeitung der in den Kabinettsberatungen vom 9. 3., 11. 5. und 23. 6. 1937 (Dok. Nrr. 52 P. 1, 83 P. 1, 106 P. 1) beschlossenen Änderungen: R 43 II/1516, Bl. 108–128; R 22/855, Bl. 134–153; R 2/56037, Bl. 98–117. Druck: QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTSII. Abt. Bd. 1, 2. T., S. 401–437. Zum Ergebnis dieser Sitzung vgl. die an das Kabinettsprotokoll angelehnte Niederschrift des MR Rietzsch vom 10. 12. 1937: R 22/855, Bl. 196–198, sowie die Darstellung bei GRUCHMANN, Justiz, S. 801–804; s. auch GOEBBELS Tagebücher I 5, S. 44.

¹⁷ Der bisherige § 141 (Dok. Nr. 106 Anm. 6) trug die neue Überschrift *Erlaubtes Abbrechen der Schwangerschaft* und wurde gemäß Kabinettsbeschluß vom 23. 6. 1937 (ebd. Anm. 7) um folg. Abs. 4 und 5 erweitert: „[4] Eine Abtreibung liegt ferner nicht vor, wenn der Eingriff auf Antrag einer Schwangeren unter Zustimmung des Staatsanwalts von einem Arzt und in einer Krankenanstalt zur Abwendung der Geburt eines Kindes vorgenommen wird, das infolge einer in § 199 (Notzucht), § 202 (schwere Schändung), § 213 (Blutschande) oder § 133 (Rassenschändung) mit Strafe bedrohten Tat empfangen worden ist.

[5] Wer in der Absicht, eine Abtreibung vorzunehmen, einen Arzt oder Staatsanwalt über einen Umstand wissentlich täuscht, der nach den vorstehenden Vorschriften eine Voraussetzung für eine erlaubte Abbrechung der Schwangerschaft bildet, wird mit Gefängnis bestraft.“ R 43 II/1516, Bl. 120. – In dieser Fassung fand der Paragraph auch Aufnahme in den Entw. vom Juni 1938; s. QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTSII. Abt. Bd. 1, 2. T., S. 439–501, hier 460.

¹⁸ Wortlaut s. Dok. Nr. 106 Anm. 8.

¹⁹ Verlassen des Reichsgebiets im Kriege oder bei drohender Kriegsgefahr *ohne* die Absicht, sich der Wehrdienstpflicht zu entziehen.

²⁰ § 184 *Preisgabe des ärztlichen Geheimnisses* war gegenüber der Fassung vom Juni 1937 unverändert und lautete: „[1] Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbart, das ihm bei berufsmäßiger Ausübung der Heilkunde, der Krankenpflege, der Geburtshilfe oder der Abgabe von Heilmitteln anvertraut worden oder sonst zugänglich geworden ist, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Haft bestraft.

[2] Den Personen, die den Beruf selbständig ausüben, stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen.

[3] Ebenso wird bestraft, wer als Beamter oder Angestellter einer Gesundheitsbehörde oder einer Beratungsstelle für Geschlechtskranke unbefugt offenbart, was ihm über die Krankheit oder die persönlichen Verhältnisse eines anderen dienstlich bekannt geworden ist.

[4] Dasselbe gilt für den, dem der zur Verschwiegenheit Verpflichtete das Geheimnis befugt anvertraut oder sonst zugänglich gemacht hat.

[5] Dieselbe Strafe trifft den, der nach dem Tode des zur Verschwiegenheit Verpflichteten das von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlaß erlangte Geheimnis unbefugt offenbart.

Zu § 184 Abs. 6 machte *Reichsminister Dr. Frank* den Vorschlag, diese Vorschrift in das Ständesrecht für Ärzte zu verweisen.

Zu § 187²¹ wurde angeregt, die Abgabe auch von Tabakwaren an Personen unter 16 Jahre[n] im Betriebe einer Schankwirtschaft unter Strafe zu stellen.

Dieser Anregung wurde von *Staatssekretär Dr. Posse* widersprochen, da eine solche Strafvorschrift nur durchführbar sein würde, wenn gleichzeitig der Verkauf von Tabakwaren durch Automaten verboten würde. Ein solches Verbot soll aber wegen der ungünstigen Rückwirkung auf die Automatenindustrie nicht in Erwägung gezogen werden.

Das *Reichskabinett* stimmte den Vorschlägen zu den §§ 179–187 des Entwurfs in der Fassung der Vorlage zu unter Ablehnung der zu § 184 Abs. 6 und § 187 gemachten, vorgenannten Vorschläge.

Der *Reichsminister der Justiz* trug darauf die Vorschläge des Achten Abschnitts „Angriffe auf Ehe und Familie“ vor.

Den §§ 188–191²² stimmte das *Reichskabinett* zu.

Reichsminister Dr. Frank und *Reichsminister Kerrl* sprachen sich gegen die Fassung des § 192 (Ehebruch) des vorliegenden Entwurfs aus²³. Diese Fassung entspräche nicht mehr dem derzeitigen Rechtsempfinden.

Dieser Auffassung gab auch der *Führer und Reichskanzler* Ausdruck²⁴.

Der Ehebruch soll, gemäß dem von dem Entwurf abweichenden Vortrag des Reichsministers der Justiz, mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit Haft bedroht werden, wenn die Ehe wegen des Ehebruchs geschieden ist. Die Strafverfolgung soll jedoch nur dann eintreten, wenn ein öffentliches Interesse besteht und nur auf Antrag des verletzten Ehegatten. Die näheren Vorschriften darüber, wann der Staatsanwalt dem Antrage stattgeben und Anklage wegen Ehebruchs erheben soll, sollen in die Richtlinien für die Staatsanwaltschaften aufgenommen werden. Durch sie sollen die Staatsanwälte auch ermächtigt werden, Strafanträge auf Verfolgung des Ehebruchs abzulehnen. Falls die Staatsanwälte annehmen, daß ein öffentliches Interesse an der Verfolgung des Ehebruchs vorliege, dann sollen sie dem Reichsminister der Justiz Bericht erstatten. Dieser soll die Fälle, in denen er die Strafverfolgung zu genehmigen beabsichtige, in großen Zügen umgrenzen, damit die Staatsanwälte nicht unnötig in Ermittlungen eintreten.

Die Genehmigung dieser Richtlinien behielt sich der *Führer und Reichskanzler* vor.

Der Beschränkung der Verfolgung auf die Fälle, in denen ein öffentliches Interesse an der Verfolgung bestehe, soll nicht notwendig im Strafgesetzbuch zum Ausdruck gebracht werden, sondern eventl. auch an anderer Stelle (Strafverfahrensordnung).

[6] Eine unbefugte Offenbarung liegt nicht vor, wenn der Täter das Geheimnis zur Erfüllung einer Pflicht preisgibt oder wenn er dies zu einem nach gesundem Volksempfinden berechtigten Zweck tut und die Offenbarung das angemessene Mittel zur Erreichung des Zweckes ist.

[7] Wenn der Täter das Geheimnis in der Absicht offenbart, sich oder einem anderen einen Vorteil zu verschaffen oder jemand einen Nachteil zuzufügen, so ist die Strafe Gefängnis.

[8] Bevor über die Erhebung der Anklage entschieden wird, ist der Verletzte zu hören.“

²¹ § 187 *Verabreichen geistiger Getränke an einen Jugendlichen*: Verbot der Abgabe von Spirituosen an Jugendliche unter 18 Jahren sowie anderer alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 16 Jahren bei Gefängnisstrafe bis zu zwei Jahren.

²² § 188 *Schmähung der Ehe und Mutterschaft* (Gefängnis); § 189 *Doppelehe* (Gefängnis nicht unter sechs Monaten); § 190 *Erschleichen einer Eheschließung* (Gefängnis nicht unter drei Monaten); § 191 *Ehebetrug* (Gefängnis).

²³ § 192 *Ehebruch* lautete: „[1] Wer die Ehe bricht, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Haft bestraft. Strafbar ist nur die vollendete Tat.

[2] War zur Zeit der Tat die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten aufgehoben, so kann der Richter die Strafe nach freiem Ermessen mildern oder von Strafe absehen.

[3] Die Tat wird nur dann verfolgt, wenn die Ehe wegen des Ehebruchs geschieden worden ist.

[4] Bevor über die Erhebung der Anklage entschieden wird, ist der Verletzte zu hören. Gegen seinen Willen wird Anklage nicht erhoben.“

²⁴ Vgl. Anhang, FV 465*.

Der *Reichsminister der Justiz* trug hierauf die §§ 193–198 des Entwurfs vor²⁵.

Zu den §§ 194 und 195²⁶ regte der *Stellvertreter des Führers* eine allgemeine Erörterung der künftigen Behandlung der bisherigen sogenannten Antragsdelikte an.

Der *Reichsminister der Justiz* legte darauf die von der Strafrechtskommission in Aussicht genommene Behandlung sowie den Gegenvorschlag des Stellvertreters des Führers dar²⁷.

Das *Reichskabinett* stimmte dem letzteren Vorschlage zu, es etwa im bisherigen Umfange bei dem Erfordernis eines Antrages des Verletzten zu belassen, aber an geeigneter Stelle auszusprechen, daß der Antrag den Staatsanwalt nicht wie im geltenden Recht zur Aufnahme der Strafverfolgung zwingen solle.

Der *Reichsminister der Justiz* trug schließlich die Bestimmungen des Neunten Abschnitts des Entwurfs „Angriffe auf die Sittlichkeit“ vor.

Das *Reichskabinett* stimmte den §§ 199–214 des Entwurfs zu mit folgenden Änderungen:

In § 199 Abs. 2 (Notzucht)²⁸ und in § 202 Abs. 2 (schwere Schändung)²⁹ soll für besonders schwere Fälle lebenslanges Zuchthaus oder Todesstrafe angedroht werden.

§ 199 Abs. 2 Satz 2 des Entwurfs soll danach wegfallen.

In § 212 (geschlechtliche Irreleitung der Jugend)³⁰ soll an Stelle der Worte „das Geschlechtsgefühl der Jugend zu überreizen“ etwa gesagt werden: „das erwachende Geschlechtsgefühl der Jugend geschäftlich auszunutzen“.

Der *Führer und Reichskanzler* sprach den Wunsch aus, auch die Weisungen an die Staatsanwaltschaften, die zu § 212 des Entwurfs ergehen würden, vor ihrer Veröffentlichung zu sehen³¹.

²⁵ § 193 *Erpresserischer Kindesraub* (Todesstrafe); §§ 194–195 s. u. Anm. 26; § 196 *Beiseiteschaffen von Familienhabe* (Gefängnis bis zu zwei Jahren); § 197 *Verlassen Schwangerer* (Gefängnis bei Versagen der Hilfe in unmittelbarer Gefahr); § 198 *Personenstandsverletzung* (Gefängnis für Fälschung oder Unterdrückung des Personenstandes). Zu § 198 s. auch unten Ziff. a.

²⁶ § 194 *Muntbruch* lautete: „[1] Wer, abgesehen von dem Fall des erpresserischen Kindesraubs, einen Menschen unter einundzwanzig Jahren mit Gewalt, List oder Drohung dem entzieht oder vorenthält, dem die Sorge für die Person zusteht, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Haft bestraft. In besonders leichten Fällen kann der Richter von Strafe absehen.

[2] In besonders schweren Fällen, insbesondere wenn die Tat aus Gewinnsucht begangen ist, ist die Strafe Zuchthaus oder Gefängnis nicht unter sechs Monaten.

[3] Hat der Täter oder ein sonst an der Straftat Beteiligter die Entführte geheiratet, so wird die Tat nur verfolgt, wenn die Ehe für nichtig erklärt worden ist.

[4] Bevor über die Erhebung der Anklage entschieden wird, ist der Sorgeberechtigte zu hören.“ § 195 *Verletzung der Unterhaltspflicht*: „Wer sich böswillig oder aus grobem Eigennutz einer gesetzlichen Unterhaltspflicht entzieht, so daß der notwendige Lebensbedarf des Unterhaltsberechtigten erheblich gefährdet ist, insbesondere öffentliche Hilfe oder die Hilfe anderer in Anspruch genommen werden muß, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Haft bestraft.“

²⁷ Die Rückkehr zum Antragsdelikt in den genannten Fällen hatte Heß mit Schreiben an Gürtner vom 21. 6. 1937 beantragt: R 22/855, Bl. 182.

²⁸ § 199 *Notzucht*: „[1] Wer eine Frau mit Gewalt oder durch unmittelbare Bedrohung von Leib oder Leben nötigt, sich zum außerehelichen Beischlaf mißbrauchen zu lassen, wird mit Zuchthaus bestraft.

[2] In besonders schweren Fällen, vor allem wenn die Tat gleichzeitig eine Rassenschändung (§ 133) darstellt, ist die Strafe Zuchthaus nicht unter fünf Jahren oder lebenslanges Zuchthaus. Stirbt die Vergewaltigte an den Folgen der Gewaltanwendung, so kann auf Todesstrafe erkannt werden.“

²⁹ § 202 *Schwere Schändung*: „[1] Wer eine Frau, die geisteskrank, bewußtlos oder aus einem anderen Grunde zum Widerstand unfähig ist, zum außerehelichen Beischlaf mißbraucht, wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

[2] In besonders schweren Fällen, vor allem wenn die Tat gleichzeitig eine Rassenschändung (§ 133) darstellt, ist die Strafe Zuchthaus nicht unter fünf Jahren oder lebenslanges Zuchthaus.“

³⁰ § 212 *Geschlechtliche Irreleitung der Jugend*: „[1] Wer eine Schrift, Abbildung, Schallaufnahme oder andere Darstellung, die unzüchtig oder doch geeignet ist, das Geschlechtsgefühl der Jugend zu überreizen oder irrezuleiten, einem Jugendlichen unter sechzehn Jahren gegen Entgelt anbietet, überläßt, vorführt oder sonst zugänglich macht, wird mit Gefängnis bestraft.

[2] Dieselbe Strafe trifft einen über achtzehn Jahre alten Täter, der eine solche Tat, wenn auch ohne Entgelt, in der Absicht begeht, das Geschlechtsgefühl eines Jugendlichen unter sechzehn Jahren zu überreizen oder irrezuleiten.“

³¹ Die weitere Behandlung des DStGB-Entwurfs kam in der Folge für ein halbes Jahr völlig zum Stillstand; s. GRUCHMANN, Justiz, S. 804 ff. Im Mai 1938 mahnte der RJuM, auch unter Verweis auf den durch den „Anschluß“ Österreichs entstandenen Handlungsbedarf, erneut seine alsbaldige Verabschiedung an. Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 12. 5. 1938.

5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER SPAR- UND GIRO-KASSEN, KOMMUNALE KREDITINSTITUTE UND GIROVERBÄNDE SOWIE GIROZENTRALEN.

Pr[eußischer] Ministerpräsident Generaloberst Göring, mit der Führung der Geschäfte des Reichs- und Preuß. Wirtschaftsministers beauftragt, trug den Inhalt des Entwurfs vor und begründete ihn³². Das Reichskabinett stimmte dem Gesetzentwurf zu³³.

6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER GEWÄHRUNG VON ENTSCHÄDIGUNGEN BEI DER EINZIEHUNG ODER DEM ÜBERGANG VON VERMÖGEN.

Der Reichsminister des Innern trug den Inhalt der Vorlage vor und begründete sie³⁴. Das Reichskabinett stimmte der Vorlage zu³⁵.

7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN AUSBAU DER RENTENVERSICHERUNG.

Der Entwurf wurde von der Tagesordnung abgesetzt³⁶.

R 22/855, Bl. 191 Vermerk des MR Rietzsch/RJuM³⁷
Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 576

[Zeugnisverweigerungsrecht der unehelichen Mutter]

In der Kabinettsitzung vom 9. 12. d. J. wurde aus Anlaß der Beratung der Strafvorschrift gegen Unterdrückung des Personenstandes im Entwurf des Strafgesetzbuchs³⁸ die Frage erörtert, ob die uneheliche Mutter verpflichtet sei, den Namen des Erzeugers zu nennen. Der Herr Minister [Gürtner] bemerkte, das Reichsgericht entscheide diese Frage, die bis zur Machtübernahme streitig gewesen sei, neuerdings dahin, die Mutter sei zur Angabe des Namens des Erzeugers verpflichtet, soweit ihr nicht ein Zeugnisverweigerungsrecht zustehe³⁹. Der Führer bemerkte, wenn hierbei etwa der Wunsch maßgebend sei, zur Feststellung der arischen Abstammung beizutragen, so werde dieser Wunsch jedenfalls dann nicht erreicht, wenn die Kindesmutter mit einem verheirateten Juden

³² KabVorl. des RWiM vom 6. 12. 1937: R 43 II/241c, Bl. 18–21. Das Gesetz verlängerte lediglich die schon mehrmals erneuerte Ermächtigung der Landesregierungen zur Vornahme von Organisations- und Satzungsänderungen bei den genannten Kreditinstituten (s. ARH II/1, Nr. 64 P. 10; II/2, Nr. 282 P. 11) um zwei weitere Jahre bis Ende 1939. Die Begründung verwies hierzu insbes. auf die durch das Groß-Hamburg-Gesetz (Dok. Nr. 21 P. 3) notwendig werdenden Reorganisationen und die noch nicht vollständig abgeschlossene Verschmelzung kleiner und leistungsschwacher Sparkassen.

³³ Gesetz vom 9. 12. 1937 (RGBl. I S. 1339).

³⁴ KabVorl. des RIM vom 4. 12. 1937: R 43 I/1476, Bl. 1–11, 13–32, 38; R 43 II/712, Bl. 99–118, 124; R 2/25046, Bl. 430–461. Zur langen Vorgeschichte des Gesetzes wie zu seiner Interpretation s. oben Dok. Nrr. 45, 58 und 163.

³⁵ Gesetz vom 9. 12. 1937 (RGBl. I S. 1333). Die Durchführung im sog. Feststellungsverfahren regelte die 1. DVO vom 18. 3. 1938 (RGBl. I S. 317). Über die vom StdF verlangte Streichung des § 5 DVO, der die vorrangige Befriedigung der dinglich gesicherten Gläubiger vorgeschrieben hatte, war auf einer Ressortbesprechung am 18. 1. Einvernehmen erzielt worden; R 43 II/715, Bl. 183–190; R 2/25046, Bl. 420–427. Für die endgült. Überschreibung des Vermögens der ehem. Gewerkschaften auf die DAF räumte der RFM generell Steuerbefreiung ein; R 2/25046, Bl. 531 ff. Anwendung des EntschädigungsG im einzelnen s. R 22/1497, Bl. 475 ff.; R 22/1498; R 2/25047; R 3101/10318, Bl. 31–50. Zur Tätigkeit der Reichsfeststellungsbehörde anhand exemplar. Fälle: BOBERACH, Regelung. – Die 10. DVO vom 18. 3. 1942 (RGBl. I S. 131) verlängerte die Ausschußfrist für Entschädigungsanträge „bis auf weiteres“. Mit RdErl. des RIM vom 10. 10. 1944 (RMBlIV S. 1017) wurde die Tätigkeit der Feststellungsbehörden und damit die Bearbeitung von Entschädigungsanträgen im Zuge des „totalen Kriegseinsatzes“ eingestellt.

³⁶ Die KabVorl. des RAM vom 18. 11. 1937 (Dok. Nr. 172) samt zwei Änderungsvorlagen vom 4. und 8. 12. 1937 (R 43 II/400, Bl. 222–224, 226 f.) war aufgr. der nur unter Vorbehalt gegebenen Zustimmung des RFM (Dok. Nr. 182) kurzfristig am 8. 12. von der TO abgesetzt worden; R 43 II/400, Bl. 225; vgl. auch Dok. Nr. 187. Fortgang s. Dok. Nr. 192.

³⁷ Lag StS Schlegelberger zur Kenntnisnahme vor. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 804.

³⁸ Oben Anm. 25. § 198 (1) lautete: „Wer ein Kind unterschreibt oder sonst einen Personenstand fälscht oder unterdrückt, wird mit Gefängnis bestraft.“

³⁹ Vgl. die Sammlung symptomat. Einzelfälle und Gerichtsurteile in: R 22/484, passim.

verkehrt habe. Er sei der Ansicht, da ein Druck auf die Mutter nach dieser Richtung doch nicht erfolgreich sein könne, sei es besser, von einem solchen Druck ganz abzusehen. Er stehe auf dem Standpunkt, daß man die Mutter *nicht* als verpflichtet ansehen könne, den Vater des Kindes preiszugeben. In aller Regel werde sie ohnehin zur Angabe des Vaters bereit sein, um Alimente von ihm zu erhalten. Erkläre sie aber ausnahmsweise, den Vater nicht nennen zu wollen, so werde sie häufig achtenswerte Gründe hierfür haben, so z. B., wenn der Vater des Kindes sich in angesehener Stellung befinde oder verheiratet sei usw. Solche Gründe solle man achten. Auf jeden Fall aber halte er es für eine Barbarei, Zwangsmittel anzuwenden, um eine Aussage zu erlangen, oder die Ablehnung der Aussage mit Strafe zu bedrohen⁴⁰.
[...]⁴¹

Berlin, den 18. 12. 1937
Schäfer⁴²

Rietzsch 17./12.

⁴⁰ Vgl. eine analoge Äußerung Hitlers in der Kabinettsitzung vom 26. 1. 1937: Dok. Nr. 21a.

⁴¹ Übermittlung eines Durchschlags des Vm. an die Abt. IV (Bürgerl. Recht, bürgerl. Rechtspflege) des RJuM als Material für die Entwurfsarbeiten am „Gesetz über die Feststellung der Abstammung sowie über die Rechtsstellung der unehelichen Kinder“; s. R 22/484, Bl. 175 f. Eine Referentenfassung dieses Gesetzes wurde am 23. 12. 1937 fertiggestellt; s. R 22/482, Bl. 166–177. Zum Inhalt der Vorlage, die indes nie verabschiedet wurde, vgl. SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. XXXII–XXXIV, 576 ff.

⁴² MD Ernst Schäfer, Leiter der Abt. II des RJuM: Strafgesetzgebung und bäuerl. Recht.

Zitierhinweis

Nr. 186 Kabinettsitzung vom 9. Dezember 1937, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d186>